

1506729-86.2022.8.26.0457

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pinheiro Guarisco

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... imóvel por ato infracional análogo ao crime de tráfico, tudo a evidenciar sua dedicação às atividades criminosas e o tráfico de entorpecentes como seu meio de vida.

A propósito,

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

2ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga - SP - cep 13631-062

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506729-86.2022.8.26.0457 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506729-86.2022.8.26.0457

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN JOHNES DIAS COELHO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pinheiro Guarisco

Vistos.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de ALLAN JOHNES DIAS COELHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, objetivando a sua condenação às penas cominadas ao artigos 33, caput, da Lei 11.343/06.

Como fundamento de sua pretensão sustenta que no dia 30 de junho de 2022, por volta das 22h08min, na Rua Mario Cantinho, 1150, Vila São Pedro, nesta cidade e comarca, ALLAN JOHNES DIAS COELHO DOS SANTOS (indiciado nas fls. 14, 26 anos, solteiro,

lavrador autônomo, natural de Pirassununga/SP, residente e domiciliado no local dos fatos), de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de tráfico, droga - consistente em 1,0 grama de crack fracionado em cinco porções (cf. auto de exibição e apreensão nas fls. 18, auto de constatação preliminar de substância entorpecente nas fls. 19, fotografias nas fls. 22 e laudo pericial a ser oportunamente juntado) - sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia às fls. 67.

Recebimento da denúncia em 04/08/2022, às fls. 68/69.

Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, oportunidade em que ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como interrogado o réu. Em seguida, as partes apresentaram suas alegações finais em debates orais.

É o breve relatório. Fundamento para, ao final, decidir.

Encerrada a fase instrutória, tenho que a materialidade e autoria do delito imputado encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 01, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 15/16, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 18, pelo Auto de Constatação Preliminar de fls. 19, pelas fotografias de fls. 22, pelo Laudo Pericial de fls. 88/90, bem como pela prova oral produzida.

Assim é que Carlos Henrique da Silva, policial militar, repetiu em juízo o que já havia narrado à autoridade policial.

Contou que na data dos fatos encontrava-se regularmente de serviço, na companhia de seu parceiro de equipe e realizavam patrulhamento na Vila São Pedro. Ao entrarem na Rua Mario Cantinho, visualizaram um indivíduo defronte ao numeral 1150 e, como ali já foram realizadas algumas prisões por tráfico de drogas, resolveram abordá-lo. O indivíduo segurava algo na mão esquerda. Ao perceber que seria abordado, ele largou o objeto no chão, que posteriormente constatou-se ser cinco pedras de crack. O indivíduo foi identificado como sendo Allan Johnes Dias Coelho dos Santos, que confirmou que venderia cada pedra pelo valor de R\$5,00. Franqueada a entrada na sua residência, nada de ilícito foi encontrado. O irmão de Allan, Paulo, já havia sido preso no mesmo local pelo crime de tráfico. Allan também informou já ter sido preso por tráfico. Diante dos fatos foi dado voz de prisão e conduzido ao Pronto Socorro para exame de corpo de delito e em seguida à Delegacia Policial.

No mesmo sentido foi o depoimento de Paulo Rogerio Pereira Junior, companheiro de equipe da testemunha Carlos Henrique.

Interrogado, o próprio réu confirmou a acusação tal como apresentada na denúncia dizendo que estava na posse do entorpecente para fins comerciais.

O conjunto probatório é, portanto, robusto e suficiente para demonstrar que o acusado praticou o crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.

Provadas, pois, materialidade e autoria, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, momento em que são avaliadas as circunstâncias judiciais, a letalidade e o alto poder viciante do entorpecente apreendido em poder do réu autorizam, na forma do art. 42, da Lei 11.343/06, a majoração da reprimenda neste momento.

Fixo, pois, a pena-base acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal diante da pouca fortuna do réu.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, razão pela qual retorno a pena ao patamar mínimo.

Na última fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, afasto a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, já que as circunstâncias fáticas do crime, senão também as notícias de envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes revelam seu perene envolvimento com as atividades criminosas.

Como bem ponderou o Parquet em suas razões finais, o réu responde a outro processo por crime idêntico em que também confessou a propriedade da droga e a finalidade mercantil (proc. Nº 1500113-38.2021.8.26.0552). Além disso, seu irmão, adolescente, foi apreendido no mesmo imóvel por ato infracional análogo ao crime de tráfico, tudo a evidenciar sua dedicação às atividades criminosas e o tráfico de entorpecentes como seu meio de vida.

A propósito,

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DISTINTA DA JULGADA NO ARE 666.334/AM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 3 anos de reclusão com fundamento na quantidade do entorpecente apreendido - 63 porções a granel e 2 porções menores de maconha (49,32Kg) -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na quantidade da substância apreendida, assim como nos demais elementos constantes dos autos, que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Esta Corte tem entendimento firme de que é possível a aferição da quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes - sendo tal hipótese distinta da julgada, em repercussão geral, pela Suprema Corte no ARE 666.334/AM. 6. Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

Em atenção aos critérios do art. 33, do CP, à quantidade de pena e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado.

Deixo de proceder à substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou de suspendê-la, por não haver o preenchimento dos requisitos legais, notadamente a quantidade de pena aplicada e as desfavoráveis circunstâncias judiciais.

Quanto à manutenção de sua custódia cautelar, permanecendo inalterados os motivos que justificaram a sua prisão cautelar, deve o acusado aguardar no cárcere o trânsito em julgado de sua sentença.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR ALLAN JOHNES DIAS COELHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 500 dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época do fato.

Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do que estabelece o inciso III do art. 15 da Constituição da República.

Custas na forma da lei.

Declaro o perdimento de numerário e bens eventualmente apreendidos em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido o representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado. Defiro a incineração, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso.

P.I.

Pirassununga, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA